

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/229/25

הצעת חוק הנגשת מוצרי מחזור בגופים ציבוריים, התשפ"ג–2022

הגדרות

1. בחוק זה –

"מוצרי מחזור" – תחבושות היגייניות, טמפונים או מוצרים דומים;

"גוף ציבורי" – גוף שנותן שירות לציבור, המנוי בתוספת.

חובת הנגשה של

2.

גוף ציבורי יספק מוצרי מחזור בתאי השירותים שהוא מפעיל, באופן נגיש וזמין למשתמשים בתאי השירותים.

מוצרי מחזור

דיווח לשר

3.

גוף ציבורי ידווח לשר הכלכלה והתעשייה עד יום 1 בינואר מדי שנה על יישום הוראות סעיף 2.

תחילה

4.

תחילתו של חוק זה חצי שנה מיום פרסומו.

תוספת

(ההגדרה "גוף ציבורי" בסעיף 1)

(1) משרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;

(2) צבא הגנה לישראל;

(3) לשכת נשיא המדינה;

(4) הכנסת;

(5) משרד מבקר המדינה;

(6) בתי משפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל, המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות וגופים אחרים בעלי סמכות שפיטה על פי דין;

(7) משטרת ישראל;

(8) הרשות הארצית לכבאות והצלה;

(9) שירות בתי הסוהר;

(10) עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית;

(11) תאגיד עירוני כהגדרתו בסעיף 249א לפקודת העיריות;¹

(12) בית חולים ציבורי;

(13) קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;²

(14) תאגיד שהוקם בחוק או לפיו;

(15) חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.³

דבר הסבר

מחזור חודשי הוא חלק משגרת החיים של חלק משמעותי מאוכלוסיית מדינת ישראל והעולם. למרבה הצער, במקרים רבים עדיין המחזור נחשב לנושא שיש לגביו רגישות יתר, סטיגמה שלילית או שתיקה. יוקר המחיה מושפע מהצורך לרכוש את המוצרים האלה באופן שגרת. ישנה תופעה עולמית יותר המכונה "עוני מחזור", שהוא הקושי לעמוד בנטל הכלכלי של רכישת מוצרי מחזור וההשלכות השליליות הכרוכות בכך. על רקע עלויות מוצרי המחזור, יש לחוסר הגישה אליהם השלכות חינוכיות, מעמדיות, חברתיות ובריאותיות.

גם במדינות מפותחות, אי-יכולת לרכוש מוצרים אלה מביאה לידי שימוש בחלופות לא היגייניות ומסכנות בריאות, כגון מוצרים מאולתרים או משומשים.

לפי הנתונים לשנת 2021, שרוכזו על ידי מינהל המחקר בביטוח הלאומי, עולה כי נשים עניות יותר מגברים, כש-23.1% מהנשים מעל גיל 18 הן עניות, לעומת 18.2% מהגברים בני אותה קבוצת גיל. בשנת 2021, 22,000 משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי קיבלו קצבה להבטחת הכנסה, כאשר בראש 95% (!) מהן עומדות נשים. סך המשפחות המקבלות קצבת הבטחת הכנסה היה 83,500 משפחות בממוצע. בשנת 2017, ערך משרד הכלכלה והתעשייה מחקר בתחום יוקר המחיה אשר השווה מחירים בישראל של שלושה סוגים של מוצרי מחזור – תחבושות היגייניות, טמפונים ומגיני תחתונים – למחירים ב-15 מדינות מערביות. במחקר נמצא שמוצרים אלה יקרים בישראל מממוצע המחירים שלהם במדינות האחרות: תחבושות היו יקרות בכ-9%, מגיני תחתונים בכ-18%, וטמפונים בכ-27%.

מחקר שביצע מרכז המחקר והמידע של הכנסת בסוגיה, מצא שמקובל בעולם להשתמש בכלים פיסקליים כדי להוריד את מחיריהם של מוצרי מחזור, ובעיקר באמצעות הפחתה או פטור ממע"מ. בסוף שנת 2020 חוקק חוק בסקוטלנד אשר מחייב רשויות מקומיות, מוסדות חינוך והשכלה וגופים נוספים המעניקים שירות לציבור לחלק ללא עלות מוצרי מחזור. לפי הנחיות שממשלת סקוטלנד פרסמה לגופים המחויבים לכך, עליהם להנגיש את מוצרי המחזור בו לא יהיה צורך לבקשם במיוחד (לדוגמה, באמצעות עמדת חלוקה בתוך שירותים ציבוריים), אין להגביל את כמות המוצרים שניתן לקחת ואין צורך בהצדקה מיוחדת כדי לקחתם.

העדר הגישה למוצרי מחזור בגופים ציבוריים בישראל עלול לפגוע בכבוד האדם, בזכות לבריאות,

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

³ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

בזכות לשוויון, לגרום לתחושות בושה והשפלה, לתת לגיטימציה לסטיגמות שליליות וכן לקבע תפיסות של אפליה פסולה.

מאחר שמדובר במוצרים בסיסיים, מוצע לחייב גופים ציבוריים במדינת ישראל לספק באופן זמין ונגיש מוצרי מחזור בתאי השירותים המופעלים על ידיהם.

הצעת חוק זו נכתבה בסיוע מכון "זולת – לשוויון וזכויות אדם".

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/4009).

הצעת החוק זהה לפ/24/4009 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)